

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/1083

הצעת חוק מס ריבוי דירות, התשפ"ג–2023

פרק א': פרשנות

הגדרות 1. בפרק זה –

"איגוד מעטים" – איגוד שאין לציבור עניין ממשי בו, שחמישה בני-אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בענייניו, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט – אך בלי לגרוע מן הכלל האמור – כשהם, ביחד, מחזיקים ברוב הזכויות באיגוד; לעניין זה, ייחשבו לאדם אחד אדם וקרובו, אדם ובא כוחו, וכן שותפים בשותפות רשומה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה–1975¹;

"ארנונה" – ארנונה כללית כמשמעותה בסעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992²;

"בעל" או "בעלות", לעניין דירת מגורים – מי שיש לו זכות במקרקעין בדירת מגורים; ואולם, לעניין דירת מגורים הנמצאת באזור כהגדרתו בסעיף 16א(א) לחוק מיסוי מקרקעין – ובלבד שהוא אזרח ישראל כהגדרתו באותו סעיף;

"דירה חייבת" – דירת מגורים שחייב במס נדרש לשלם בעדה מס ריבוי דירות;

"דירת מגורים" – דירה או חלק ממנה, שבנייתה הושלמה, הנמצאת בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 16א(א) לחוק מיסוי מקרקעין, והיא מיועדת למגורים לפי טיבה או לפי התכנית החלה עליה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965³, או משמשת למגורים;

"זכות באיגוד" – כל אחת מאלה: הזכות לקבלת נכסי האיגוד בעת פירוקו, או הזכות לקבל רווחים;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 459.

² ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

"החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה" – דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס' 770 מיום ה' בחשוון התשע"ד (9 באוקטובר 2013);

"חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963⁴;

"חייב במס" – יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות שלו בהן הוא 249% או יותר;

"מדד מחירי הדירות" – מדד מחירי הדירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מס", "מס ריבוי דירות" – מס המוטל לפי פרק זה;

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה⁵;

"שומה" – שומה מותנית לפי סעיף 7(א), שומת המנהל לפי סעיף 12 ושומה לפי מיטב השפיטה בהיעדר שומה עצמית לפי סעיף 13;

"שטח הדירה" – שטח הנכס שעל בסיסו נעשה החיוב בארנונה של השנה שקדמה לשנת המס או שטח הדירה שמופיע באישור זכויות או בהיתר הבנייה, לפי בחירת הנישום;

"שנת המס" – תקופה של שנים עשר חדשים רצופים, שתחילתה ב-1 בינואר.

פרשנות 2. לכל מונח בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

פרק ב': מס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות 3. (א) חייב במס ישלם, בכל שנת מס, מס ריבוי דירות בסכום שנקבע לפי הוראות סעיף 4 (בפרק זה – המס השנתי), בעד כל דירת מגורים שהייתה בבעלותו בכל שנת המס, למעט שתי דירות מגורים, לפי בחירתו.

(ב) חל שינוי במהלך שנת המס במספר דירות המגורים שבבעלות חייב במס או בשיעור בעלותו באחת או יותר מהן, או הפך יחיד להיות חייב במס במהלך שנת המס, יחולו ההוראות האלה לעניין חישוב סכום המס לאותה שנת מס, לפי העניין:

(1) מי שהפך להיות בעלים של דירת מגורים נוספת במהלך שנת המס, ישלם חלק יחסי מהמס השנתי, על דירת המגורים הנוספת או על דירת מגורים אחרת בבעלותו שיבחר בה, כיחס מספר הימים שהיה בעלים של דירת המגורים הנוספת באותה שנת מס, ל-365;

⁴ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.
⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(2) חייב במס שהפסיק להיות בעלים של דירת מגורים במהלך שנת המס (בפסקה זו – הדירה הנגרעת), ישלם חלק יחסי מהמס השנתי על דירה חייבת שיבחר בה, כיחס מספר הימים שהיה בעלים של הדירה הנגרעת באותה שנת מס, ל-365;

(3) חייב במס שחל שינוי בשיעור בעלותו בדירת מגורים במהלך שנת המס ישלם מס כמפורט להלן:

(א) חלק יחסי מהמס השנתי על כל אחת מהדירות החייבות שהיו בבעלותו לפני מועד השינוי, כיחס מספר הימים, באותה שנת מס, שבהם כל דירה הייתה בבעלותו כאמור, ל-365;

(ב) חלק יחסי מהמס השנתי על כל אחת מדירות המגורים שבחר בהן כדירות חייבות החל ממועד השינוי, כיחס מספר הימים, באותה שנת מס, שבהם כל דירה חייבת הייתה בבעלותו החל ממועד השינוי, ל-365;

(4) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייב במס שצירוף של הסכום הקובע המיוחס לכל הדירות שבבעלותו, למעט הדירה שהסכום הקובע לגביה הוא הגבוה ביותר (להלן – סכום דירות ההשקעה), נמוך מ-1,150,000 שקלים חדשים, יהיה פטור מהמס על פי פרק זה.

4. סכום המס (א) מס ריבוי דירות יעמוד על שיעור של 1% מהסכום הקובע כפי שחושב לפי הנוסחה שבסעיף 2 לתוספת לפרק זה (בפרק זה – התוספת).

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת, ובלבד שבשינוי הנוסחה שלפיה יחושב הסכום הקובע כאמור בסעיף קטן (א) או רכיב מרכיביה, יובא בחשבון הערך המקורב של דירת מגורים באזור שבו נמצאת הדירה, לפי אומדנים סטטיסטיים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), סכום המס השנתי, בעד כל דירה חייבת, לא יעלה על 18,000 שקלים חדשים.

(ד) מס ריבוי דירות שישלם חייב במס שהוא בעל חלק מדירה חייבת יהיה סכום המס החל על אותה דירה כשהוא מוכפל בשיעור בעלותו בדירה.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), הסכום הקובע שעליו ישלם החייב במס שסכום דירות ההשקעה שלו עולה על 1,150,000 שקלים חדשים אך נמוך מ-1,400,000 שקלים חדשים יהיה החלק היחסי כשהוא מוכפל בסכום המתואם; לעניין זה –

"הסכום המתואם" – ההפרש בין סכום דירות ההשקעה ל-1,150,000 שקלים חדשים, כשההפרש מוכפל ב-5.6;

"החלק היחסי" – הסכום הקובע לגבי הדירה החייבת לחלק בסכום דירות ההשקעה.

(ו) הסכום כאמור בסעיף קטן (ג) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) לפי שיעור שינוי מדד מחירי הדירות שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון, לעומת מדד מחירי הדירות שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לכך, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן לפי סעיף קטן זה.

5. חזקות חלוטות לעניין בעלות לעניין פרק זה –

(1) יראו כדירת מגורים בבעלותו של יחיד גם דירת מגורים שהיא בבעלותו של איגוד מעטים, אם יש ליחיד, באמצעות זכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין, חלק בבעלות בדירה, בהתאם לזכויותיו באיגוד;

(2) על אף האמור בכל דין ובכל הסכם, יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, כבעלים אחד והחבות לפי חוק זה תהיה על היחיד ובן זוגו, יחד ולחוד.

6. דירות מגורים אשר לא יימנו לצורך הטלת המס

(1) דירת מגורים בבעלותם של עמותה לפי חוק העמותות, התש"ס-1980,⁶ הקדש ציבורי לפי חוק הנאמנות, התשל"ט-1979,⁷ או חברה לתועלת הציבור לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999.⁸

(2) דירת מגורים שבעלה זכאי להטבות בשלה לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959,⁹ בשנות המס שבהן זכאי להטבות כאמור;

(3) דירת מגורים שהיא דירה בבניין להשכרה, כמשמעותה בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007,¹⁰ אשר חברה בעלת בניין להשכרה כהגדרתה בחוק האמור, מקבלת הטבות מכוח אותו חוק בשל הבניין שבו נמצאת הדירה;

(4) דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה או החברה הממשלתית לדירור ולהשכרה;

⁶ ס"ח התש"ס, עמ' 210.

⁷ ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

⁸ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

⁹ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

¹⁰ ס"ח התשס"ז, עמ' 282.

- (5) דירת מגורים המושכרת למגורים בשכירות שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972¹¹, חל עליה ;
- (6) דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה ;
- (7) דירת מגורים המוחכרת לתקופה שבשלה יש לחוכר זכות במקרקעין בדירת המגורים, לא תימנה כדירתו של המחכיר ;
- (8) דירת מגורים שפוצלה בהתאם לכל דין, תחשב כדירת מגורים אחת ;
- (9) מספר דירות מגורים שחוברו לדירה אחת, ייחשבו כדירת מגורים אחת ;
- (10) דירת מגורים אשר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה ;
- (11) דירת מגורים שהתקבלה בירושה, ובלבד שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש – לא תימנה כדירת מגורים בשנה הראשונה כאמור ;
- (12) דירת מגורים של מי שהוא יתום משני הוריו שטרם מלאו לו 18 שנים.

פרק ג': שומות והצהרות

7. הודעת שומה מותנית
- (א) המנהל ישלח הודעה לחייב במס, לא יאוחר מה-30 בינואר של כל שנת מס, ובה יקבע המנהל לפי מיטב שפיטתו את הדירות החייבות לשנת המס, וכן את סכום המס השנתי שחב בו חייב במס (בפרק זה – הודעת שומה מותנית) ; הודעת השומה המותנית תכלול פירוט בדבר דירות המגורים שבבעלות החייב במס, האזור כהגדרתו בתוספת שבו נמצאת כל דירה כאמור, שטחה של כל דירה כאמור, הסכום הקובע לגבי כל דירה כאמור, וכן כל מידע אחר הדרוש לצורך עשיית השומה, בהתאם לנתונים המצויים בידיו.
- (ב) בקביעת הדירות החייבות בהודעת השומה המותנית, יבחר המנהל את דירות המגורים שהמס שישולם בעדן הוא הנמוך ביותר.
- (ג) המנהל רשאי, בתוך שמונה חודשים מהמועד שבו שלח לחייב במס הודעת השומה המותנית, אם שוכנע שנפלה בה טעות חשבון – לתקנה, ביוזמתו או לבקשת החייב במס.
- (ד) מי שחויב בתשלום המס לפי הודעת השומה המותנית, רשאי, בתוך 30 ימים מהמועד שבו קיבל את ההודעה, לבחור דירת מגורים אחרת שבבעלותו כדירה חייבת, באמצעות הגשת הודעה בדבר בחירה כאמור, בטופס שקבע המנהל ; לא הגיש הודעה כאמור, לא יהיה רשאי לבחור דירת מגורים אחרת כדירה חייבת באותה שנת מס.

¹¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 176.

(ה) חייב במס אשר לא קיבל הודעת שומה מותנית עד ה-30 במרס של שנת מס, יגיש למנהל, לא יאוחר מה-30 במאי של שנת המס, הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו, שבה יפרט, בטופס שקבע המנהל, את העניינים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 8(א), וכן את סכום המס השנתי המגיע בעד הדירות החייבות שבחר בהן; החובה להגיש הצהרה לפי סעיף קטן זה לא תחול על חייב במס שהגיש קודם לכן הצהרה לפי סעיף 8(א) לגבי אותה שנת מס.

8. הצהרה והודעה על שינוי (א) חל שינוי במהלך שנת המס במספר דירות המגורים שבבעלות חייב במס או בשיעור בעלותו באחת או יותר מהן, או הפך יחיד להיות חייב במס במהלך שנת המס, יגיש החייב במס למנהל הצהרה בתוך 30 ימים מהיום שבו חל השינוי כאמור, שבה יפרט את כל אלה, בטופס שקבע המנהל:

(1) פרטים בדבר כל דירת מגורים שבבעלותו, ובכלל זה כתובת הדירה ושטחה;

(2) בחירתו לעניין דירות המגורים שיהיו דירות חייבות;

(3) סכום המס המגיע לאותה שנת מס בעקבות השינוי נשוא ההצהרה;

(4) פרטים לגבי השינוי ומועדו.

(ב) חייב במס שחל שינוי בשטח דירת מגורים שבבעלותו בשנת המס, לעומת שנת המס הקודמת, יגיש למנהל, עד סוף שנת המס שבה חל השינוי, הודעה על כך בטופס שקבע המנהל.

9. סופיות בחירת הדירה החייבת (א) חייב במס דירת מגורים כדירה חייבת, כאמור בסעיפים 7 (ד) ו-(ה) או 8(א), לא יהיה רשאי לשנות את בחירתו באותה שנת מס.

10. אופן ההגשה (א) הצהרות, השגות, בקשות לתיקון שומה והודעות שמגיש חייב במס לפי סעיפים 7(ד) ו-(ה), 8(א) ו-(ב), 13(א), 15 ולפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין כפי שהוא מוחל בסעיף 14 לחוק זה, יוגשו באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים באמצעות מערכת ממוחשבת אשר יפעיל ויתחזק המנהל לצורך הגשת דוחות באופן מקוון.

(ב) הצהרה, השגה, בקשה לתיקון שומה או הודעה שהייתה חובה להגישה באופן מקוון ולא הוגשה בדרך זו, יראו אותה כאילו לא הוגשה.

11. שומה עצמית הוגשה למנהל הצהרה לפי סעיף 7(ה) או 8(א), יראו את ההצהרה כקביעת המס בידי אותו אדם (בפרק זה – שומה עצמית).

12. שומת המנהל המנהל רשאי, בתוך שמונה חודשים מהמועד שבו הוגשה השומה העצמית, לבדוק אותה ולעשות אחת מאלה:

- (1) לאשר את השומה העצמית ;
- (2) אם יש למנהל טעמים סבירים להניח שהשומה העצמית אינה נכונה – לקבוע לפי מיטב שפיטתו את המס החל ; שומה לפי פסקה זו יכול שתיעשה בהתאם להסכם עם החייב במס ;
- (3) אם שוכנע שנפלה בשומה העצמית או בשומה לפי סעיף זה, טעות חשבון – לתקנה, ביוזמתו או לבקשת החייב במס ; תיקן המנהל כאמור שומה עצמית, ימשיכו לראות בה כשומה עצמית.
13. שומה בהיעדר שומה עצמית (א) לא הוגשה למנהל שומה עצמית, והמנהל סבור שאדם פלוני חייב בתשלום מס, רשאי המנהל לדרוש ממנו הגשת הצהרה כאמור בסעיף 7(ה) ומשלא נענה בתוך 30 ימים רשאי המנהל לקבוע לפי מיטב שפיטתו את הדירות החייבות לשנת המס, את האזור כהגדרתו בתוספת שבו נמצאת כל דירה, את שטחן של הדירות, את תקופת ההחזקה של החייב במס בהן, ואת סכום המס שהחייב במס חב בו, וכל דבר אחר הדרוש לצורך עשיית השומה לפי סעיף זה.
- (ב) בקביעת הדירות החייבות לפי סעיף קטן (א), יבחר המנהל את דירות המגורים שהמס שישולם בעדן הוא הנמוך ביותר.
14. תחולת הוראות חוק מיסוי מקרקעין על שומה לפי פרק זה יחולו הוראות סעיפים 84, 85 ו-86 לחוק מיסוי מקרקעין, בשינויים המחויבים.
15. השגה וערעור הוראות הפרק שמיני לחוק מיסוי מקרקעין יחולו על השגה וערעור על השומה לפי פרק זה, בשינויים המחויבים.

פרק ד': תשלום המס וגבייתו

16. תשלום המס (א) תשלום המס על ידי חייב במס ייעשה בהתאם למפורט להלן, לכל שנת מס :
- (1) לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנת המס – ישולם מחצית מסכום המס ;
- (2) לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בשנת המס – תשולם יתרת המס.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שנוסף לו סכום מס לתשלום בשל שינוי כאמור בסעיף 3(ב)(1) או (3) שחל –

(1) בתקופה שמיום 31 במאי עד יום 30 בנובמבר, בשנת המס – ישלם את סכום המס שנוסף לו, לא יאוחר מיום 31 בדצמבר באותה שנת המס;

(2) בתקופה שמיום 1 בדצמבר עד יום 31 בדצמבר, בשנת המס – ישלם את סכום המס שנוסף לו, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנת המס העוקבת.

(ג) נמסרה לחייב במס הודעה בדבר שומה לפי סעיפים 12(2) או 13, ישלם את יתרת המס שהוא חייב בה לפי ההודעה, בתוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה; הגיש החייב במס השגה על שומה כאמור, ישלם את סכום המס שאינו שנוי במחלוקת כאמור.

(ד) ניתן פסק דין בערעור על השגה, ישולם סכום המס המגיע לפי פסק הדין בתוך 45 ימים מיום שניתן, זולת אם קבע בית המשפט העליון אחרת.

(ה) ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בערעור על פסק דין לפי סעיף קטן (ד), ישולם סכום המס המגיע לפי פסק הדין בתוך 15 ימים מיום שניתן.

(א) לא הגיש אדם הצהרה או הודעה לפי סעיפים 7(ה) או 8 או בעקבות דרישת המנהל כאמור בסעיף 13, יטיל עליו המנהל, נוסף על סכום המס המגיע לפי סעיף 4, תשלום נוסף בגובה סכום המס שלא שולם בשל אי הגשת ההצהרה. 17. תשלום נוסף בשל אי הגשת הצהרה

(ב) הגיש חייב במס הצהרה לפי סעיפים 7(ה) או 8(א) לאחר המועד הקבוע להגשתה, יטיל עליו המנהל, בעד כל שבועיים של פיגור, תשלום נוסף בסכום הקבוע בסעיף 94א(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין.

על גביית המס יחולו הוראות סעיפים 92, 94, 95 א ו-95 לחוק מיסוי מקרקעין, בשינויים המחויבים. 18. גביית המס

(א) על סכומי מס שלא שולמו במועד אשר נקבע לתשלום לפי פרק זה, ייוספו הפרשי הצמדה וריבית בעד התקופה שמהיום שלאחר המועד שנקבע לתשלום המס עד יום התשלום בפועל. 19. הפרשי הצמדה וריבית

(ב) המנהל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לדחות את המועד לתשלום המס, כולו או מקצתו, לתקופה שימצא לנכון, ובלבד שהחייב במס ישלם על תקופת הדחייה הפרשי הצמדה וריבית.

(א) המנהל רשאי להקטין את שיעור הפרשי ההצמדה וריבית או סכום התשלום הנוסף המוטל לפי פרק זה או לוותר עליהם לחלוטין, אם הוכח להנחת דעתו כי האיחור שבשלו נוספו לחוב המס סכומים כאמור, לא נגרם על ידי מעשה או מחדל התלויים ברצונו של החייב במס. 20. סמכות המנהל להקטין הפרשי הצמדה וריבית או סכום תשלום נוסף

(ב) יראו תשלום נוסף כקנס לעניין חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980.¹²

21. המועד לתשלום הפרשי הצמדה וריבית, קנסות ותשלום נוסף שחב בהם חייב במס על פי פרק זה הוא ביום היווצרותם.
המועד לתשלום הפרשי הצמדה וריבית או התשלום הנוסף וקנסות

פרק ה': עונשין

22. (א) מי שמסר הצהרה, ידיעה או הודעה שאינה נכונה, דינו – קנס שהוא פי שניים מסכום המס שלא שולם בשל אותה עבירה.

(ב) אדם אשר במטרה להתחמק ממס עבר אחת מהעבירות המנויות להלן, דינו – קנס שהוא פי שלושה מסכום המס שהעלים או שהתכוון להעלים:

(1) מסר בהצהרה על פי פרק זה, אמרה או תרשומת כוזבת;

(2) השיב תשובה כוזבת בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה על פי פרק זה;

(3) הכין או קיים הצהרה כוזבת או חוזה כוזב או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף הצהרה או חוזה או רשומות;

(4) השתמש בכל מרמה, עורמה או תחבולה.

(ג) אישום בפלילים של אדם, או הרשעתו על פי סעיף קטן (ב), אינם גורעים מחובתו לתשלום המס.

פרק ו': סמכויות והוראות נוספות

23. סמכויות המנהל לפי סעיפים 107 ו-112 לחוק מיסוי מקרקעין, ולפי סעיף 140 לפקודה, יהיו נתונות לו, בשינויים המחויבים, גם לצורך פרק זה.
סמכויות המנהל, הארכות מועדים, קביעת טפסים ודרישת ידיעות רשמיות

¹² ס"ח התשמ"א, עמ' 38.

24. סמכויות פיקוח המנהל או מי שהוסמך לכך מבין עובדי רשות המסים בישראל, רשאי, לצורך ביצוע פרק זה –
- (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו ;
- (2) לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות פרק זה או להקל את ביצוען ; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995¹³ ;
- (3) להיכנס בכל עת סבירה בשעות היום לכל מקרקעין, ולערוך בהם בדיקות ומדידות, ובלבד שלא ייכנסו למקום המשמש למגורים אלא בהתקיים גם אחד מאלה :
- (א) התקבלה לכך הסכמת המחזיק בו ;
- (ב) התקבל אישור בכתב מאת המנהל ונמסרה למחזיק בו הודעה על הכוונה להיכנס למקרקעין עשרים וארבע שעות מראש.
25. סמכויות אכיפה התעורר חשד לביצוע עבירה לפי פרק זה, רשאי מי שהוסמך לכך מכוח סעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין –
- (1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור ; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)¹⁴, בשינויים המחויבים ;
- (2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור ; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969¹⁵ (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש) בשינויים המחויבים ;
- (3) לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו ; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.
26. הוראות לעניין שמירת סוד, פגמים וליקויים בהודעה הוראות סעיפים 105 ו-108 לחוק מיסוי מקרקעין יחולו לעניין פרק זה, בשינויים המחויבים.
27. החזר מס ששולם ביתר (א) מצא המנהל כי חייב במס שילם מס יתר על הסכום שהוא חייב בו לשנת מס פלונית, יוחזר לו תשלום היתר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמיום התשלום עד יום ההחזר.

¹³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

¹⁴ חוקי אי"י, כרך א', עמ' (ע) 439, (א) 467.

¹⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

(ב) תשלום היתר יוחזר לחייב במס על ידי זיכוי חשבונו בבנק, והוא יודיע למנהל את שם הבנק, מספר החשבון וכל פרט אחר שיידרש כדי לאפשר את ההחזר.

אי-מתן ניכויים 28. סכומים ששולמו כמס לפי פרק זה לא יורשו כניכוי לפי הוראות חוק מסים אחר; לעניין זה, "חוק מסים" – חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו.

אצילת סמכויות 29. המנהל רשאי לאצול מתפקידיו ומסמכויותיו לפי פרק זה לאדם אחר בדרך כלל או לעניין מסוים או לאזור מסוים, למעט סמכויות הפיקוח והאכיפה המנויות בסעיף 24.

ייצוג 30. מי שרשאי לייצג מול המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין, רשאי לייצג גם לעניין פרק זה.

מערכת ממוחשבת לחישוב מס 31. המנהל יפעיל ויתחזק, באתר האינטרנט של רשות המסים, מערכת ממוחשבת המאפשרת למשתמש בה לחשב את סכום מס ריבוי הדירות שעשוי לחול לגבי דירת מגורים בהתאם לפרטים שיזין.

ביצוע ותקנות 32. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרות ותשלומים אחרים שיש לשלם בעד פעולות ושירותים שנותן המנהל לצורך ביצוע הוראות פרק זה.

תיקון חוק העבירות המינהליות 33. בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985¹⁶, בתוספת הראשונה, בטור א', בסופו יבוא " חוק מס ריבוי דירות, התשפ"ב-2022".

תחילה והוראות מעבר 34. תחילתו של סעיף 10, 15 ימים מיום פרסומה ברשומות של הודעת המנהל בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוחשבת קבלת דיווחים מקוונים כאמור באותו סעיף; עד המועד האמור יוגשו הודעות, הצהרות, השגות, ובקשות לתיקון שומה באופן שאינו מקוון.

תוספת

(סעיפים 4, 7 ו-13)

הגדרות 1. בתוספת זו –

¹⁶ ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

"אזור" – אזור סטטיסטי, ובאין מידע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי האזור הסטטיסטי – היישוב, ובאין מידע לגבי היישוב – תחום המועצה האזורית;

"אזור דירת המגורים" – האזור שבו נמצאים הגוש והחלקה שעליהם ממוקמת דירת המגורים, לפי נתוני המרכז למיפוי ישראל; ובאין אפשרות לקבוע באיזה אזור נמצאת הדירה לפי הנתונים כאמור – האזור שבו נמצאת דירת המגורים לפי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, ולעניין דירת מגורים שאינה נמצאת באזור – המועצה האזורית הקרובה ביותר לדירת המגורים לפי קו אווירי;

"אזור סטטיסטי" – יחידת שטח רציפה שנוצרת מחלוקה גאוגרפית-סטטיסטית, שנקבע כאזור סטטיסטי לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד חברתי-כלכלי" – אפיון אזורים בישראל וסיווגם לפי הרמה חברתית-כלכלית של האוכלוסייה, לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד הפריפריאליות" – מדד הפריפריאליות של רשויות מקומיות לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מערך" – 4.421 בהפחתת 2.2% ממכפלת ערך פריפריאליות בערך חברתי-כלכלי, בתוספת הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:

(1) 79.7% ממקדם שטח הדירה;

(2) 7.8% מהערך החברתי-כלכלי;

(3) 8% מערך הפריפריאליות;

(4) 2.8% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך המדד החברתי-כלכלי בחזקת 2;

(5) 2% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך מדד הפריפריאליות בחזקת 2;

"מקדם שטח הדירה" – לוגריתם לפי בסיס 10 של שטח הדירה;

"המרכז למיפוי ישראל" ו"רשת ישראל החדשה" – כמשמעותם לפי פקודת המדידות¹⁷;

¹⁷ חוקי אי"י, כרך ב', עמ' (ע) 1368, (א) 1393.

"ערך חברתי-כלכלי", לגבי דירת מגורים – ערך המדד החברתי-כלכלי של אזור דירת המגורים, לפי המדד החברתי-כלכלי;

"ערך פריפריאליות", לגבי דירת מגורים – ערך מדד הפריפריאליות של אזור דירת המגורים, לפי מדד הפריפריאליות;

"פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" – הנתונים המופיעים בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידועים ב-31 באוקטובר שלפני שנת המס שלגביה מוטל המס לפי פרק זה.

2. הנוסחה לחישוב הסכום הקובע היא העלאת 10 בחזקת המעריך.

ד ב ר י ה ס ב ר

כחלק מהמאבק ביוקר הדיור יזמה ממשלת ישראל ה-34 בשנת 2016 את פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן – חוק ההתייעלות הכלכלית), שעניינו מס ריבוי דירות. מס זה מושת על מי שבבעלותו מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות שלו בהן הוא לפחות 249%, וזאת כדי לשחרר לשוק הדיור בישראל דירות רבות שנמצאו בבעלות משקיעים. הטלת המס האמור נועדה לבלום את מגמת העלייה במחירי הדירות בישראל באמצעות המס שאמור להוריד את התשואה השנתית משכר דירה, וכתוצאה מכך לדרבן את המשקיעים למכור את הדירות שהם מחזיקים בהן. פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית אושר, לאחר שנדון בוועדת הכספים, אך הוא בוטל בעקבות עתירה לבג"ץ, שהוגשה בשל פגם יסודי בהליך החקיקה.

בשנים האחרונות עלו מחירי הדיור באופן חד, בעיקר בעקבות גידול בביקוש לעומת היצע קשיח יחסית. מס ריבוי דירות הוא כלי שיכול לסייע באופן משמעותי במאבק ביוקר המחיה ולתרום למען מציאות שוויונית יותר, שבה קניית דירה בישראל היא בת השגה עבור יותר אזרחים מאשר המצב המקומם שמתרחש כיום בשוק הדיור.

לפיכך, מוצע לקבוע כי המס ישולם בגין כל דירת מגורים שהייתה בבעלותו של יחיד או תא משפחתי, שהיה הבעלים של 3 דירות מגורים או יותר, למעט שתי דירות מגורים על פי בחירתו, והיחיד רשאי לבחור את הדירה שבעדה ישולם המס. עם זאת, מוצע כי סוגי הדירות המנויים בסעיף 6 להצעת החוק לא יימנו לצורך הטלת מס ריבוי דירות. לפי המוצע, לא יוטל מס, בין היתר, על דירות מגורים בבעלותן של עמותות לפי חוק העמותות, התש"ס-1980, דירות מגורים שמושכרות למגורים בשכירות שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליהן, ודירות מגורים המהוות מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

מוצע לקבוע כי הבעלים ישלם מס בשיעור של 1% משווי השוק של הדירה, עד תקרת מס של 18,000 שקלים חדשים לדירה בשנה. מוצע כי המס ישולם בשני מועדים במהלך השנה – עד ה-30 ביוני ועד ה-31 בדצמבר. על סכומים שלא שולמו במועד ייוספו הפרשי הצמדה וריבית לפי מדד המחירים לצרכן. חישוב המס המוצע מבוסס על הערכה סטטיסטית של המחיר המקורב לדירה באמצעות נוסחה שלוקחת בחשבון את גודל הדירה, את המדד החברתי-כלכלי ואת מדד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

חשוב לציין כי לפי חוק ההתייעלות הכלכלית, כפי שהתקבל, נקבע בהוראת שעה כי חייב במס שימכור דירת מגורים חייבת במס שבת, יהיה זכאי למענק בסכום של עד 85 אלף שקלים חדשים. בנוסף, נקבע כי

מוכר הדירה רשאי להפקיד את תמורת המכירה בקופת גמל להשקעה שרווחיה יהיו פטורים ממס בעת פדיון הכספים. עד ביטול המס, רשות המיסים חילקה מענקים בשווי של 28.7 מיליון שקלים חדשים לבעלי דירות שמכרו את דירתם השלישית, מענקים שנשארו בידי המוכרים על אף ביטול החוק. בניגוד לכך, הצעת החוק הנוכחית לא מביאה עמה הוראות שעה שמבקשות להעניק מענקים למשקיעים שמעוניינים במכירה של דירותיהם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3480).

הצעת החוק זהה לפ/24/3480 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)